

๕.๕ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖)

๑) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจำนวน กึ่งหนึ่งของจำนวนค่าธรรมเนียมศาลที่ต้องชำระ โดยให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งศาล ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่ง ของศาลปกครองชั้นต้น โดยอ้างว่าค่าธรรมเนียมศาลส่วนที่เหลือตามจำนวนที่ศาลปกครอง ชั้นต้นได้กำหนดไว้นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่มีความสามารถที่จะหาเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระเป็น ค่าธรรมเนียมศาล โดยสถานะของผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลพิการ และไม่มีอาชีพการงานใด ๆ มีรายได้เพียงเบี้ยยังชีพคนพิการเท่านั้น หากศาลไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดี จะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร เมื่อได้พิเคราะห์ถึงรายได้กับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า รายได้ของผู้ฟ้องคดีในแต่ละเดือนไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม คดีนี้มีจำนวนทุนทรัพย์มากถึง ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันเป็นการฟ้องเรียก ตามความประสงค์และเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเอง คดีจึงมีค่าธรรมเนียมศาลเป็นเงินจำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่ศาลจะอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยยกเว้น ค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส่วน ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี ดำเนินคดีโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจำนวนกึ่งหนึ่ง โดยให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียม ศาลส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งศาล จึงเหมาะสม แก่กรณีแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๓๖/๒๕๖๓)

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด จำนวน ๑๔๔,๒๑๒ บาท ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินคดีโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล กึ่งหนึ่ง เป็นเงินจำนวน ๗๒,๑๐๖ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินค่าธรรมเนียมศาลส่วนที่ ไม่ได้รับยกเว้นจำนวน ๗๒,๑๐๖ บาท มาชำระต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว เมื่อพิจารณา ข้อเท็จจริงตามคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลและเอกสารประกอบการชี้แจงคำขอยกเว้น ค่าธรรมเนียมศาลแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ใช้ในการเลี้ยงดูบิดามารดา ซึ่งชราภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็นเงินจำนวนมาก

